

Asesoría Jurídica

DECRETO ALCALDICIO N° **L-0726** (MD)

RENGO, **05 JUN. 2018**

VISTOS:

La Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones, texto refundido por el D.F.L. N° 1, del 09 de Mayo de 2006, del Ministerio del Interior, publicado en el Diario Oficial del 26 de Julio de 2006; el DFL 458 (V. y U.) de 18.12.1975 y sus modificaciones, que establece la Ley General de Urbanismo y Construcciones; Oficio N° 0304 de 08 de mayo de 2015 del MINVU; Oficio N° 088 de 25 de junio de 2015 de la Subdere a los municipios del país.

CONSIDERANDO:

- a) La solicitud del Sr. Alcalde de la comuna de Rengo, para iniciar procedimiento para la actualización del Plan Regulador vigente para la comuna de Rengo.
- b) Que a través del Oficio N° 304 de 08 de mayo de 2015, el MINVU solicita a la SUBDERE, comunicar a los municipios del país, respecto de la consideración de criterios de participación ciudadana temprana, en la formulación o modificación de los planes reguladores;
- c) Por oficio N° 088 de 25 de junio de 2015, la SUBDERE informa y comunica a las municipalidades, que para la formulación de planos reguladores comunales, intercomunales o metropolitanos, incluidas sus actualizaciones y modificaciones, los municipios deberán implementar el principio de participación temprana contemplando un trabajo previo de sensibilización e información en las respectivas comunas de manera de generar un estrecho vínculo de trabajo con la comunidad, identificando el mapa de actores relevantes presentes en el territorio, representantes tanto de los intereses públicos como privados, y elaborando una Estrategia de Participación para la elaboración del plan con la aprobación de los municipios respectivos, estableciendo un procedimiento para ello.
- d) Lo establecido en el artículo 43 y siguientes, y en especial el artículo 49, todos del DFL 458 (V. y U.) Ley General de Urbanismo y Construcciones, que establece que *"Las Municipalidades con obligación de tener Plan Regulador Comunal podrán designar una comisión, con representación municipal y particular, para asesorar en su estudio y coordinar su programación y realización. Los cargos de la comisión serán ad honorem y, además, voluntarios para los particulares. Asimismo, las Municipalidades podrán solicitar la designación de funcionarios de la Administración Pública para que integren esta comisión asesora"*.



0726
05 JUN. 2018

Así me gusta **RENGO**

Asesoría Jurídica

DECRETO:

INICIESE el procedimiento para la actualización del Plan Regulador Comunal para la comuna de Rengo de acuerdo a las directrices formuladas en los Oficios citados en los considerandos b) y c).

La Dirección de Secplan, a través de su Director, y la Asesora Urbanista del municipio, liderarán el procedimiento, y tendrán las funciones establecidas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y demás normas complementarias y pertinentes.

Los funcionarios municipales deberán colaborar en el marco de sus funciones, con el Director y Profesional señalados, o con otros que sean nombrados, para la correcta elaboración de la actualización del nuevo Plan Regulador Comunal.

Por acto administrativo suscrito por el Alcalde, podrá nombrarse una comisión en los términos señalados en el artículo 49 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones citada en considerando d) precedente.

DEJESE ESTABLECIDO que las modificaciones no sustanciales al actual Plan Regulador Comunal que se encontraren en curso, seguirán su tramitación regular hasta su completa terminación, no afectándole el proceso que en este acto se ordena iniciar.

ANOTESE, TRANSCRIBASE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


GERALDINE MONTOYA MEDINA
SECRETARIO MUNICIPAL


CARLOS SOTO GONZALEZ
ALCALDE

ARG/DBQ/MFZ/FOV/MJAV/fov.-

Folio 4327.